

PRZERYWANIE CIĄŻY - UJĘCIE PRAWNE

STANISŁAW RADOWICKI



PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Konstytucja RP
- **Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.**
- UoZL
- Kodeks Karny
- Kodeks Cywilny
- KEL

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.
 - Obowiązek ochrony prawa do życia, także w fazie prenatalnej – w granicach ustawy (nie jest to obowiązek bezwzględny)
 - Obowiązek opieki medycznej, socjalnej i prawnej dla kobiet w ciąży
 - Określa formalne wymagania dla dopuszczenia zabiegów aborcji

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.

Obowiązek ochrony prawa do życia, także w fazie prenatalnej

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.

Obowiązek opieki medycznej, socjalnej i prawnej dla kobiet w ciąży

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.

Formalne wymagania dla dopuszczenia zabiegów aborcji

ABORCJA – brak definicji legalnej

- ☐ Zabieg w celu innym niż leczniczy (charakter nieterapeutyczny)
 - ☐ W pewnych przypadkach charakter mieszany – gdy podstawą jest zapobieganie niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu matki
- ☐ Istotą jest przerwanie naturalnego procesu rozwoju dziecka poczętego (osoby ludzkiej w fazie prenatalnej) zachodzącego w łonie kobiety, skutkującego zazwyczaj jego śmiercią
- ☐ Przeprowadzany farmakologicznie lub chirurgicznie

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIEŹLE REGULACJI PRAWNYCH

Ramy prawne

- Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.

Formalne wymagania dla dopuszczenia zabiegów aborcji

Art. 4a UoPR zawiera przesłanki i obowiązki związane z zabiegami przerywania ciąży:

- Określa zakres podmiotowy osób uprawnionych do przeprowadzenia zabiegu i wyrażenia zgody na zabieg
- Przesłanki i procedury dokonania zabiegu przerywania ciąży
- Terminy dla dopuszczalności dokonania aborcji
- Miejsce dokonania zabiegu aborcji

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIELE REGULACJI PRAWNYCH

Orzecznictwo

▪ ETPC

- Podejście Trybunału ostrożnościowe, jeżeli chodzi o formułowanie kategoriycznych stwierdzeń w przedmiocie zakresu przysługującej dziecku poczętemu ochrony życia.
- Wskazuje się na różnice etyczne, kulturowe, religijne i prawne między państwami
- Z art. 2 EkPCz nie można wywodzić istnienia prawa do aborcji (...) Ale z art. 2 EkPCz nie wynika zakaz aborcji, w tym zakaz aborcji na żądanie.

„zakaz przeprowadzenia aborcji w sytuacji, gdy kobieta domaga się jej z przyczyn zdrowotnych i/lub z uwagi na swój dobrostan, wchodzi w zakres prawa do poszanowania życia prywatnego jednostki, zgodnie z art. 8”

Wyr. ETPC z 16.12.2010 r. w sprawie A, B i C v. Irlandia, skarga Nr 25579/05

- W praktyce uprawnienie to powstaje na mocy prawa krajowego i jego zakres jest określony przez to prawo

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Orzecznictwo

■ ETPC

- Z chwilą przyjęcia przez państwo, działające w zakresie uznania, ustawowych zapisów dopuszczających aborcję w określonych sytuacjach, nie może ono konstruować swoich ram prawnych w taki sposób, aby ograniczały możliwość rzeczywistego dostępu do aborcji

„Państwo jest obowiązane do stworzenia ram proceduralnych umożliwiających kobiecie ciężarnej efektywne skorzystanie z przysługującego jej prawa dostępu do legalnej aborcji w taki sposób, aby proces decyzyjny przebiegał w sposób uczciwy oraz gwarantujący należyte poszanowanie interesów tam przewidzianych, które powinny być określone w sposób spójny, umożliwiający uwzględnienie różnych zasadnych interesów w adekwatnym stopniu, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji”

Wyr. ETPC z 30.10.2012 r. w sprawie R.R. v. Polska, skarga Nr 57375/08

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Orzecznictwo

- TK
 - Niezależnie do przyjmowanych aktualnie w społeczeństwie poglądów etyczno-religijno-filozoficznych – na gruncie prawa polskiego życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, stanowi wartość konstytucyjną. Jak stwierdził bowiem Trybunał:

„Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu więc powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. (...) Stwierdzenie, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość konstytucyjną podlegającą ochronie nie oznacza, że intensywność tej ochrony w każdej fazie życia i w każdych okolicznościach ma być taka sama.

Intensywność ochrony prawnej i jej rodzaj nie jest prostą konsekwencją wartości chronionego dobra.

Na intensywność i rodzaj ochrony prawnej, obok wartości chronionego dobra, wpływa cały szereg czynników różnorodnej natury, które musi brać pod uwagę ustawodawca zwykły, decydując się na wybór rodzaju ochrony prawnej i jej intensywności. Ochrona ta jednak powinna być zawsze dostateczna z punktu widzenia chronionego dobra”

Wyr. TK z 28/05/1997 r., K 26/96 OTK 1997/2/19

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Założenia UoPR

- Dopuszczalne jest uregulowanie zabiegu przerywania ciąży na podstawie modelu wskaźnikowego (ze wskazania) nie zaś terminowego
- Zachowanie będące przerwaniem ciąży jest zachowaniem pierwotnie bezprawnym, które może być usprawiedliwione ze względu na potrzebę ochrony innego dobra, ale tylko takiego, które jest równie istotne z perspektywy aksjologii konstytucyjnej.
- Brak określenia w ustawie metod przerywania ciąży, niemniej dotyczy zarówno metody farmakologicznej jak i chirurgicznej
- Zabieg taki jest świadczeniem medycznym wykonywanym **WYŁĄCZNIE** przez LEKARZA
- Zakaz aborcji wynika z treści art. 4a ust. 1 zawężając ewentualną dopuszczalność zabiegu do wybranych okoliczności

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

- Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
- Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu -**NIEAKTUALNE**;
- Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

- Przypadek klasycznego stanu wyższej konieczności (art. 26 KK – kolizja dóbr)
- Przesłanka przerwania ciąży aktualizuje się albo:
 - w sytuacji, w której niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia kobiety jest bezpośrednie, tj. istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci kobiety lub powstania uszczerbku na jej zdrowiu,
 - albo niebezpieczeństwo wprawdzie jeszcze nie jest bezpośrednie, ale na tyle poważne, że zwłoka w przeprowadzeniu zabiegu uniemożliwiłaby uratowanie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej ciąży stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
- Tylko i jedynie w sytuacji, w której nie może istnieć inna możliwość uratowania życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
- Problem terapii alternatywnej niedostępnej w Polsce/ nie finansowanej ze środków publicznych – mogącej uratować kobietę i dziecko

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

- Zwrot „*ciąża stanowi*” – problem interpretacji
 - Niemożliwe jest powoływanie się na legalność zabiegu, gdy ciąża jest jedynym czynnikiem stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia kobiety, ale usunięcie jej nie będzie miało wpływu ani na życie, ani na zdrowie kobiety ciężarnej
- Rodzaj zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety uzasadniający przerwanie ciąży – zasada proporcjonalności
 - Nie każde zagrożenie dla zdrowia kobiety można porównać z wartością, jaką jest życie dziecka poczętego
 - Konieczność poszanowania godności i wolności kobiety
 - Zagrożenie uzasadniające intencje: Pogorszenie dla zdrowia kobiety, które następowałoby w wyniku utrzymania ciąży, musi być nieodwracalne i w stopniu pozwalającym uznać kobietę za niepełnosprawną. W przypadku zagrożeń dla zdrowia psychicznego kobiety znaczenie ma nie tylko nieodwracalność pogorszenia stanu zdrowia, ale i taki stopień obciążenia psychicznego w trakcie ciąży, którego obowiązek „znoszenia” uznać należałoby za torturę, albo przejaw niehumanitarnego traktowania

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

- Zabieg przerwania ciąży może przeprowadzić jedynie lekarz w szpitalu
- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w omawianej przesłance, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu - **NIEAKTUALNE**

- Tzw. przesłanka eugeniczna
- Zabieg przerwania ciąży dopuszczalny jest w sytuacji, w której badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu
- Uzasadnieniem wprowadzenia takiej okoliczności jest chęć ograniczenia urodzeń dzieci, które wykazują na tyle poważne odstępstwa od norm anatomicznych, bądź istotne schorzenia, iż uniemożliwiają im przeżycie albo normalną jakość życia – uniknięcie przyszłych cierpień oraz względy na psychikę matki.
- Ciężkie i nieodwracalne upośledzenia płodu:
 - nie musi być to upośledzenie sprowadzające zagrożenie życia dla dziecka
 - znaczne ograniczenie jego sprawności fizycznej lub psychicznej

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu

- Nieuleczalna choroba zagrażająca życiu:
 - choroba, która nawet w wypadku szybkiego i intensywnego postępowania leczniczego z reguły i w każdej chwili prowadzić może do śmierci
- Zabieg przerwania ciąży może przeprowadzić jedynie lekarz w szpitalu
- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w omawianej przesłance, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety
- Zabieg może być przeprowadzony jedynie do momentu, w którym dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

- Tzw. przesłanka kryminalna
- Nie wskazano konkretnych czynów zabronionych
 - Chodzi o wszystkie zachowania sprawcze, w których doszło do naruszenia wolności kobiety w sferze seksualnej
 - Kobieta musi być pokrzywdzoną a nie sprawcą
- Wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3 UoPR, stwierdza prokurator
 - Potwierdzenie okoliczności istnienia podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
- Zabieg przerwania ciąży może przeprowadzić jedynie lekarz, niekoniecznie w szpitalu
- Zabieg może być dokonany, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Temporalizacja zabiegu przerwania ciąży

- W czasie istnienia ciąży
- Termin 12-tygodniowy, którego upływ wyznacza moment końcowy dopuszczalności przerywania ciąży, uzasadnionej wystąpieniem tzw. przesłanki kryminalnej, liczony być powinien, zgodnie z naukami medycznymi, od daty ostatniej miesiączki.
- W przypadku przesłanki eugenicznej – termin określa się jako chwilę osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej
 - zdolność dziecka do samodzielnego życia może być rozumiana dwojako: jako zdolność do życia w warunkach naturalnych, jak też zdolność do życia w warunkach specjalnych
 - Przyjmuje się, że zdolność do samodzielnego życia dziecko poczęte zasadniczo nabywa w okresie ok. 22–24 tygodni
 - Kryteria przyjmowane w położnictwie na podstawie wskazań WHO to 22 tydzień życia dziecka, plus waga urodzeniowa co najmniej 500 g, a więc moment wykształcenia narządów umożliwiających realizację podstawowych funkcji życiowych, ocena musi mieć charakter konkretny i zindywidualizowany

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR

Temporalizacja zabiegu przerwania ciąży

- W przypadku przesłanki zdrowotnej – terminu nie określono
 - do przerwania ciąży może dojść także po tym, jak dziecko stało się podmiotem zdolnym do samodzielnego życia poza organizmem matki, tylko przy założeniu, że dochodzi wtedy jedynie do przerwania pewnego procesu zachodzącego w organizmie kobiety i podjęte zostają wszelkie możliwe środki prowadzące do ratowania życia dziecka

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR Zgoda na zabieg przerwania ciąży

- Wyrażenie zgody jako zasada ogólna udzielania świadczeń
- Art. 4a ust. 4 UoPR uzależnia dopuszczalność przerwania ciąży od pisemnej zgody kobiety
- W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
- W przypadku małoletniej > 13 roku życia wymagana jest również pisemna zgoda tej osoby.
- W przypadku małoletniej 13 < roku życia wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii.
- W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego.
- W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR Podmiot uprawniony do przeprowadzenia zabiegu

- Tylko lekarz
- Szczegółowe kwalifikacje:

Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Lekarz posiadający:

- specjalizację pierwszego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii.
- odbywający szkolenie specjalizacyjne (w obecności i pod kierunkiem lekarza uprawnionego do dokonywania przerwania ciąży)

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR Podmiot uprawniony do przeprowadzenia zabiegu

- Wystąpienie okoliczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej.
- Wystąpienie okoliczności wskazujących na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu stwierdza lekarz:
 - posiadający tytuł specjalisty, orzekający o wadzie genetycznej płodu na podstawie badań genetycznych,
 - lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii, orzekający o wadzie rozwojowej płodu, na podstawie obrazowych badań ultrasonograficznych wykonywanych u kobiety ciężarnej.

PRZERYWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

Przesłanki dla zabiegu przerwania ciąży w UoPR Klauzula sumienia

- **art. 39 i art. 30 UoZL**

- Dla skorzystania z KS lekarz powinien:
 - Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w stanie, w którym zwłoka w wykonaniu świadczenia spowodować mogłaby niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała albo ciężkiego rozstroju zdrowia
 - Powinien poinformować pracodawcę że nie będzie wykonywać określonych świadczeń ze względu na klauzulę sumienia
 - Odnotować i uzasadnić swoją decyzję w dokumentacji medycznej

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 😊

E-MAIL:

s.radowicki@wierzbowski.com